

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2537 ๓๕ นางสาวสุதியากรณ์ จรรย์วรกุล โจทก์
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนครนิเวชนสง จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก, มาตรา 882 วรรคแรก, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 249 บรรทัดแรก

แม้โจทก์จะไม่ได้ฟ้องห้ามฯ น.ผู้เอาประกันภัยเป็นจำเลยด้วยแต่เมื่อได้ความว่าผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดแล้ว จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำจนก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยจำจน เพราะโจทก์ชอบจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887

โจทก์ที่ 9 ที่ 10 ฟ้องจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำจนให้รับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัย จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตาม ป.พ.พ.มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความ 1 ปี ตาม มาตรา 448วรรคแรก มาบังคับไม่ได้

จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 10 รวม ๆ กันมาโดยไม่ใช้ค่าเสียหายที่แท้จริง จำเลยที่ 3 ไม่ได้ยกเหตุขึ้นอ้างอิงว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ถูกต้องด้วยเหตุใด และค่าเสียหายที่แท้จริงของโจทก์แต่ละคนควรจะเป็นเท่าใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง

หมายเหตุ